

1500977-44.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... réu Vinicius disse que já foi condenado por tráfico de drogas. Em relação ao fato, informou que foi contratado para desmontar motocicletas, recebia R\$ 300,00, e não tinha conhecimento da origem ilícita. Trabalhava na oficina e ganhava R\$ 50,00. "Neguinho" lhe convidou para trabalhar consigo, dividia o valor que auferia com o Jhony. Ingressava no local meio dia e saía às 18 horas. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500977-44.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500977-44.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2008689/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 22371937 - 33º D.P. PIRITUBA, 129/22/333 - 33º D.P. PIRITUBA, 2008689 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS, JHONY CINQUINE DE SOUZA e SARAH ESMERALDA DOS SANTOS foram denunciados porque, em 10 de janeiro de 2022, por volta das 14 horas, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), na Rua Restelo nº 54, Jaraguá, nesta cidade e comarca de São Paulo, em concurso e com unidade de desígnios, ocultavam, teriam em depósito e desmontariam, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, a motocicleta Honda/CG, placas CQU4059, pertencente a Jaime Pereira do Nascimento, bem como as carcaças das motocicletas de placas FVY8C05, EXN6G59, FUU2320, CKU6H68, FNY2799, FHU3I07, ESW0405, GIK4D07, FXS7C37, ECG9210 e GEE7510, coisas que deviam saber ser produto de crime (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 12/14).

A denúncia foi recebida em 31 de janeiro de 2022 (fls. 151/153).

Os réus foram citados (fls. 175 - Vinicius, fls. 177 - Jhony) e apresentaram respostas à acusação (fls. 198/201).

Foi determinado o desmembramento dos autos em relação à acusada Sarah (fls. 207/211), uma vez que não foi localizada para citação.

Realizada audiência, foram ouvidas as vítimas, as testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o MP requereu a condenação dos réus e a absolvição da ré Sarah; o reconhecimento da reincidência específica do réu Jhony e dos maus antecedentes e reincidência do réu Vinicius, a imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena. Ao seu turno, a Defesa requereu a desclassificação do crime para modalidade culposa (artigo 180, §3º, CP), subsidiariamente, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, de regime aberto para início do cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito e a revogação da prisão preventiva.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, registro que julgo o feito em virtude de remoção da r. Juíza que concluiu a instrução processual.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), boletim de ocorrência (fls. 08/14, 266, 267, 268, 269, 270), auto de exibição e apreensão (fls. 17/19), laudo pericial (fls. 304/), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é certa.

A vítima Jaime Pereira do Nascimento disse que sua motocicleta foi subtraída. Estacionou seu veículo em frente à farmácia e próximo ao banco. Ao retornar, 15 minutos depois, constatou a subtração. Funcionários da farmácia disseram que dois indivíduos quebraram a trava e subtraíram o bem. Registrou ocorrência policial e acionou a seguradora. Visualizou um vídeo, captado por câmeras de segurança da farmácia, com as imagens do furto. A motocicleta foi furtada dia 10 de janeiro de 2022.

A testemunha Igor Sousa Lima, policial militar, disse que o Copom informou que foi formulada denúncia anônima que deu conta de que indivíduos desmanchavam motocicletas furtadas. Rumaram ao local indicado, depararam-se com sobrado de dois andares, que tinha uma porta de ferro (similar a de estabelecimentos comerciais) que estava fechada e um portão lateral que estava entreaberto. Visualizou motocicletas e indivíduos fugindo pela escada lateral. Ingressaram no imóvel, uma mulher estava na casa, os réus estavam no peitoril do imóvel. Os réus confessaram que desmanchavam as motocicletas que apurou se tratar de produtos de furto. As pessoas que estavam na casa viram a chegada da guarnição e tentaram se evadir. Observou uma motocicleta "semidesmontada" e diversas peças de outros veículos. A mulher disse que morava há pouco tempo na casa e foi morar com seu namorado, que não estava no imóvel. A mulher disse que não sabia quem eram desmanchadas veículos no imóvel. A mãe do namorado de Sarah morava na casa ao lado. A motocicleta que estava era desmontada tinha sido subtraída poucas horas antes. Observou diversas ferramentas na casa. Verificaram os dados de todas as peças de motocicletas encontradas na casa (12 emplacamentos e chassis) produtos de crime. Os réus disseram que não moravam na casa. Verificou mobiliário no quarto da casa (cama, cômodo, roupas em um saco), e, conforme sua percepção, os moradores tinha se mudado há pouco tempo. Não localizou peças de veículos na parte superior da casa. No mesmo sentido o testemunho do policial civil Gilvan Bomfim da Silva. Acrescentou que um dos réus alegou ser mecânico (Jhony). Afirmou que o local era um "desmanche" de veículos. Afirmou que foi necessário um guincho para conduzir os objetos apreendidos ao DP. A rua do fato é residencial.

O réu Vinicius disse que já foi condenado por tráfico de drogas. Em relação ao fato, informou que foi contratado para desmontar motocicletas, recebia R\$ 300,00, e não tinha conhecimento da origem ilícita. Trabalhava na oficina e ganhava R\$ 50,00. "Neguinho" lhe convidou para trabalhar consigo, dividia o valor que auferia com o

Jhony. Ingressava no local meio dia e saía às 18 horas. "Neguinho" vendia as peças para seu patrão e lhe ofereceu o trabalho. Desmontou motocicletas por 11 dias. Descreveu "Neguinho" como "moreninho", idade de, aproximadamente, 28 anos. Trabalhava na oficina de sexta-feira a domingo. O local do fato era fechado. No momento da abordagem policial estava na escada. Os policiais invadiram o local e foi levado para parte de cima do sobrado. Não sabia qual era o destino das peças. Os policiais visualizaram conversas em seu whatsapp. O réu Jhony disse que realizava "desmanche" de motocicletas, mas não sabia que se tratava de produtos de crimes. Foi contratado, no final dezembro, por "Neguinho" para desmontar motocicletas. "Neguinho" pediu para retirar os quadros das motocicletas, ele trabalhava com alinhamento. Desmontou, em média, 10 motocicletas. Atuou por 10 dias. O local era semelhante uma funilaria. Convidou Vinicius para auxiliar no desmonte dos veículos. Recebia R\$ 300,00 por motocicleta desmontada e dividia com Vinicius. Conhecia "Neguinho" há 03 meses. No momento no qual os policiais chegaram, estava sentado na escada, acompanhado de Vinicius, e fumava. Os policiais pediram para abrir o portão, mas assim não o fez porque sentiu medo. Não conhecia Sarah. Não conversou com nenhum cliente no local.

Nesta toada, analisada a prova amealhada, nenhuma dúvida há que os réus praticaram o crime de receptação qualificada. A vítima do crime de furto, cuja motocicleta era desmontada pelos réus no momento da prisão em flagrante, informou que seu veículo foi subtraído na data do fato apurado nestes autos. As testemunhas asseveraram que os réus desmontavam motocicletas, no momento da abordagem, tentaram-se se esconder junto ao peitoril da casa, o local do fato contava com portão equivalente ao de estabelecimento comercial e foram encontradas diversas peças de motocicleta, conforme se observa das fotografias colacionados no laudo pericial.

As versões dos réus de que desconheciam a origem ilícita das motocicletas não convencem e está dissociada do conjunto probatório. Observo que a Defesa não produziu nenhuma prova, não juntou documentos ou arrolou testemunhas que conferissem o mínimo de incerteza quanto à autoria delitiva, de modo que não se desincumbiram do ônus probatório insculpido no artigo 156 do CPP.

As circunstâncias do fato denotam sem sobram de dúvida que os réus desmontavam motocicletas, que deveriam saber serem produtos de crime, em atividade comercial, nos exatos termos do parágrafo 1º do artigo 180 do CPP.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor a responsabilização penal dos réus.

Passo a dosimetria da pena.

Réu VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS

Na primeira fase, verifico que o réu ostenta maus antecedentes criminais, assim exaspero a pena-base em 1/8. Fixo a reprimenda em 03 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, o réu é reincidente. Agravo a pena em 1/6 e fixo a pena intermediária em 03 anos, 11 meses e 07 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição a serem apreciadas. Torno a pena definitiva em 03 anos, 11 meses e 07 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Réu JHONY CINQUINE DE SOUZA

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente. Mantenho a pena base em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, o réu é reincidente. Agravo a pena em 1/6 e fixo a pena intermediária em 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição a serem apreciadas. Torno a pena definitiva em 03 anos e 06 meses e pagamento de 12 dias-multa.

Os réus são reincidentes, de modo que, nos termos do artigo 33 do CP, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Ausentes informações acerca da capacidade econômica dos réus, fixo cada dia multa no valor unitário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO como incurso no artigo 180, parágrafo 1º, do Código Penal:

o réu VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS a pena de 03 anos, 11 meses e 07 dias de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 13 dias-multa (no valor unitário mínimo); e

o réu JHONY CINQUINE DE SOUZA a pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 12 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Mantenho a prisão preventiva dos acusados, uma vez que subsistem os motivos que ensejaram sua decretação e que foram reavaliados em virtude da sanção imposta. Junte-se cópia das alegações finais ministeriais e desta sentença dos autos do processo da ré SARAH ESMERALDA DOS SANTOS e encaminhem-se os autos à conclusão. Custas na forma da lei.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA